

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
от 7 июля 2011 г. N 19-2-4-2623**

**О ТРЕБОВАНИЯХ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  
ЗДАНИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

В настоящее время от различных организаций в Департамент надзорной деятельности МЧС России поступают запросы о порядке применения [ст. 6](#) и [78](#) Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент).

Согласно [п. 1 ст. 6](#) указанного Федерального закона пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническим регламентом, и пожарный риск не превышает допустимых значений.

В соответствии с [п. п. 26, 41 \(подпунктом м\)](#) "Положения о составе разделов проектной документации о требованиях к их содержанию" (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87) расчеты пожарного риска включаются в раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" проектной документации на объекты капитального строительства и разработка специальных технических условий (далее - СТУ) не требуется.

В соответствии с [п. 3 ст. 6](#) при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется.

Согласно [п. 2 ст. 78](#) Технического регламента для зданий, сооружений и строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности на основе требований Технического [регламента](#) должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

На основании положений [ст. 20](#) Федерального закона от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" СТУ подлежат согласованию с МЧС России. [Порядок](#) согласования установлен Приказом МЧС России от 16 марта 2007 года N 141, который действует в настоящее время только в части, не противоречащей Техническому [регламенту](#).

Таким образом, СТУ должны разрабатываться при отсутствии в Техническом [регламенте](#) и нормативных документах требований пожарной безопасности, при этом проведение расчета пожарного риска не требуется.

Если при необходимости в СТУ включаются отдельные отступления от требований нормативных документов по пожарной безопасности, то для подтверждения соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в их состав должен входить расчет пожарного риска.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 N 272, утвердившему "[Правила](#) проведения расчетов по оценке пожарного риска", расчеты по оценке пожарного риска оформляются в виде отчета, в который включаются:

- а) наименование использованной методики расчета;

- б) описание объекта защиты, в отношении которого проведен расчет по оценке пожарного риска;
- в) результаты проведения расчетов по оценке пожарного риска;
- г) перечень исходных данных и используемых справочных источников информации;
- д) вывод об условиях соответствия (несоответствия) объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

В перечне исходных данных должно быть представлено:

описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства;

проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники;

принятые конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций;

сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности;

перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией;

описание противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты);

организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства.

Одновременно сообщается, что по анализу предоставляемых в МЧС России отчетов выявлены организации, не соблюдающие правила проведения расчетов, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации, допускающие подмену исходных данных, некорректность расчетов и подгонку результатов в целях снижения затрат на противопожарную защиту в ущерб безопасности людей при пожаре.

Методики оценки рисков выполнены таким образом, что при объективно проведенных расчетах с наличием в исходных данных отступлений от требований сводов правил и других нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечивать безопасность людей (пути эвакуации, пожарная сигнализация, системы оповещения, дымоудаления, пожаротушения и т.п.), без достаточно серьезно проработанных вариантов противопожарной защиты заведомо будут получены результаты, превышающие допустимый уровень пожарного риска.

МЧС России в консультационном порядке готово дать соответствующие разъяснения и комментарии о достаточности принимаемых организационно-технических противопожарных мероприятий и исходных данных, используемых для проведения расчетов по оценке пожарного риска.

Заместитель  
главного государственного  
инспектора Российской Федерации  
по пожарному надзору -  
заместитель директора Департамента  
надзорной деятельности  
А.Н.ГИЛЕТИЧ